

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2166/2538

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายสุวิทย์ จันสิริวันดี

จำเลย

นายสุวิทย์ จันสิริวันดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีโดยศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลย เมื่อฎีกาของจำเลย เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า จำเลยกระทำความผิดไม่ร้ายแรง ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลใด และกระทำในขณะจำเลยมีอายุ 18 ปีเท่านั้น จำเลยไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 370 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ลงโทษฐานมีอาวุธปืน จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนบทหนัก จำคุก 1 ปี รวมโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่ การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ของกลางให้รับ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า

จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรูปิน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษฐานมีอาวรูปินและกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวรูปินโดย ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรูปินฯ อันเป็นบทหนัก ให้จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน นอกจากนี้ก็ทำให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 27) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาเฉพาะ โทษและเรียงกระทงลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกินห้าปี กรณีเป็นเพียงแก้ไขเล็กน้อย จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาเฉพาะ โทษและเรียงกระทงลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกินห้าปี กรณีเป็นเพียงแก้ไขเล็กน้อย จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชยันนาท พันทาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ